

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: 0207/2025/HDKT/CMC-INNOTEL

Hôm nay, ngày 07 tháng 07 năm 2025 tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ: 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện: **Ông Huỳnh Thanh Hải** Chức vụ: Giám Đốc

Số tài khoản: 13104049 Tại Ngân hàng: TMCP Á Châu - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304195505

Điện thoại: (84 28) 3862 1119

Email: hai.ht@innotel.com.vn

Sau đây gọi tắt là “Bên Bán”

BÊN MUA: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

Địa chỉ: Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện: **Ông Phạm Vũ Tường Lâm** Chức vụ: Phó Giám Đốc vận hành

Số tài khoản: 120-10-00-031626-0

Tại Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao Dịch Hà Nội.

Mã số thuế: 0102900049

Điện thoại: 024-37674688

Fax: 024-37674686

Website: <http://www.cmctelecom.vn>

Sau đây gọi tắt là “Bên Mua”

Bên Bán và Bên Mua sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là “Bên”.

Sau khi trao đổi, Các Bên ký kết hợp đồng này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- 1.1 Bên Bán đồng ý bán cho Bên Mua các sản phẩm theo đúng thiết kế hoặc yêu cầu quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng. Các sản phẩm này sau đây được gọi chung là Hàng Hóa.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

- 2.1 **Giá trị của hợp đồng là: 41,688,000 VNĐ**

(Bằng chữ: Bốn mươi một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng.)

- 2.2 Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác theo quy định của Nhà nước.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ GIAO NHẬN

- 3.1 **Thời gian giao nhận hàng:** trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- (i) Bên Bán giao hàng: một lần.
- (ii) Nếu Bên Bán không tiến hành giao hàng theo đúng với thông báo giao hàng thì Bên Mua có quyền từ chối nhận hàng, đồng thời Bên Mua có quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng đối với Bên Bán.
- (iii) Bên Bán phải thông báo thời gian giao hàng cho Bên Mua trước 01 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng. Trường hợp Bên Bán giao hàng trước thời hạn quy định trong hợp đồng này thì Bên Mua có quyền lựa chọn nhận hàng hay không.
- (iv) Bên Bán phải giao các chứng từ sau đây cho Bên Mua khi giao hàng hoặc Bên Mua sẽ gia hạn cho Bên Bán trong vòng 2 - 4 tuần kể từ khi giao hàng, việc bàn giao các chứng từ bên dưới không ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán:
 - Giấy chứng nhận xuất xứ (CO): 01 bản sao y NPP
 - Giấy chứng nhận chất lượng (CQ): 01 bản NPP cấp
 - Hóa đơn giá trị gia tăng gửi qua email: mai.ntt@cmctelecom.vn

3.2 **Địa điểm giao hàng:** Bên Bán có trách nhiệm giao Hàng Hóa tại địa điểm của Bên Mua dưới đây, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bãi xe Bích Ngọc, cạnh bên trạm cân Minh Việt, (990 số cũ) 06 Đặng Thanh Hiếu, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

SĐT: 0769 663 268

Người nhận: Võ Thanh Lâm

3.3 **Chi phí vận chuyển:** Bên Bán chịu toàn bộ chi phí trong suốt quá trình vận chuyển Hàng Hóa và không tính thêm bất kỳ một khoản cước phí nào khác ở các khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Trường hợp địa điểm giao hàng thực tế nằm ngoài các khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng thì Bên Mua sẽ chịu toàn bộ chi phí trong suốt quá trình vận chuyển Hàng Hóa.

3.4 **Chi phí bốc xếp hàng hóa:** Bên Bán chịu hoàn toàn chi phí bốc xếp Hàng Hóa bao gồm cả việc bốc xếp Hàng Hóa lên phương tiện vận chuyển cũng như bốc dỡ Hàng Hóa từ phương tiện vận chuyển xuống địa điểm của Bên Mua. Mọi mất mát, hư hỏng trong quá trình bốc xếp Hàng Hóa sẽ do Bên Bán chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3.5 **Xác nhận giao hàng:**

- (i) Bên Bán phải cung cấp cho Bên Mua các chứng từ liên quan đến Hàng Hóa theo quy định tại Điều 3.1. Bên Mua sẽ tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại cũng như các chứng từ liên quan đến Hàng Hóa. Việc kiểm tra Hàng Hóa không miễn trừ nghĩa vụ đảm bảo Hàng Hóa phải phù hợp với hợp đồng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên Bán phải đảm bảo Hàng Hóa không có khiếm khuyết.

- Trong trường hợp hàng được giao đúng với số lượng, chất lượng, chủng loại cũng như đáp ứng đầy đủ các chứng từ cần thiết thì Hai Bên sẽ ký, đóng dấu và xác nhận vào Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa.
- Tùy thuộc vào số lượng Hàng Hoá, Bên Mua sẽ lựa chọn 2%-10% số lượng Hàng Hoá để kiểm tra chất lượng trước khi giao nhận. Sau khi thực hiện kiểm tra nếu tỷ lệ kiểm tra không đạt vượt quá >5% thì Bên Mua có quyền không nhận Hàng Hoá, cụ thể:

Số lượng Hàng Hoá (1)	Tỷ lệ lấy mẫu kiểm tra (%) (2)	Số lượng mẫu cần kiểm tra (3)	Tỷ lệ lỗi xác định để loại cả lô hàng (4)	Ghi chú
X	(2)= Y%	(3)=(1)*(2)	(4) > 5%*(2)	Không được phép vượt quá 5% của Y% số lượng mẫu kiểm tra

- Trong trường hợp hàng được giao không phù hợp với quy định của Hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn chủng loại, số lượng, chất lượng, xuất xứ) và/hoặc không cung cấp các chứng từ liên quan đến hàng hóa quy định tại Điều 3.1 (trừ trường hợp chứng từ giao sau) thì Bên Mua có quyền không nhận hàng, lập biên bản xác nhận sự việc, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán. Bên Bán phải có trách nhiệm cử đại diện đến hiện trường để xác định số lượng, giám định chất lượng hàng cũng như bổ sung các chứng từ cần thiết trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Bên Bán. Tất cả mọi chi phí phát sinh sẽ do Bên Bán chịu trách nhiệm. Nếu quá thời hạn trên mà Bên Bán không cử đại diện đến theo yêu cầu thì Bên Mua có quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng và yêu cầu Bên Bán bồi thường thiệt hại.
 - Bên Mua sẽ gia hạn một thời gian hợp lý để Bên Bán khắc phục việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng và/hoặc bổ sung chứng từ liên quan đến hàng. Việc gia hạn này không có nghĩa là miễn cho Bên Bán nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi Bên Bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng. Bên Bán vẫn phải bồi thường các thiệt hại của Bên Mua trong lúc sửa chữa việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Nếu quá thời hạn được gia hạn mà Bên Bán không khắc phục thì Bên Mua có quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng và yêu cầu Bên Bán bồi thường thiệt hại.
- (ii) Bên Bán sẽ chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng Hàng Hóa cho đến khi hai bên ký Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa.

ĐIỀU 4 THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Thời hạn thanh toán:

Việc thanh toán cho Bên Bán sẽ được thực hiện theo như sau:

Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bên Mua đã nhận đủ hàng và các chứng từ sau:

- Đề nghị thanh toán
- Hóa đơn giá trị gia tăng (100% giá trị Hợp đồng)
- Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa

4.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt

Trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo quy định hợp đồng, Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán khoản lãi chậm thanh toán được tính theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tại thời điểm phát sinh chậm thanh toán.

Lãi chậm thanh toán được tính trên cơ sở số tiền chậm trả và số ngày thực tế chậm thanh toán, kể từ ngày đến hạn thanh toán theo Hợp đồng cho đến ngày Bên Bán thực nhận đủ số tiền tương ứng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

- 5.1 Được quyền yêu cầu Bên Mua thanh toán đúng, đầy đủ và đúng hạn.
- 5.2 Cung cấp cho Bên Mua đầy đủ Hàng Hóa, đúng chủng loại, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo đúng nội dung của Hợp Đồng này. Đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về giao nhận hàng được quy định cụ thể tại Hợp Đồng này.
- 5.3 Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các khiếu nại của Bên Mua về chất lượng, chủng loại Hàng Hóa và có biện pháp giải quyết thỏa đáng các yêu cầu đó trong thời gian sớm nhất kể cả trong trường hợp sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.
- 5.4 Bên Bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của Hàng Hóa phát sinh sau khi Hàng Hóa đã được giao cho Bên Mua nếu khiếm khuyết đó do lỗi hoặc vi phạm Hợp Đồng của Bên Bán hoặc khiếm khuyết không thể phát hiện được bằng các biện pháp thông thường hoặc Bên Bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho Bên Mua.
- 5.5 Đảm bảo quyền sở hữu và tính hợp pháp về quyền sở hữu đối với Hàng Hóa, đảm bảo Hàng Hóa không bị tranh chấp bởi bên thứ ba và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng Hóa.
- 5.6 Bên Bán cam kết với Bên Mua rằng:
 - Hàng Hóa phù hợp với mục đích sử dụng và mới 100%, chất lượng tốt, mua bán được và không có lỗi về thiết kế, chất liệu, kết cấu. Hàng Hóa mới sản xuất nghĩa là nó chưa được sử dụng, tân trang lại và/hoặc chứa các bộ phận đã qua sử dụng;

- Hàng Hóa không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền cầm giữ, thế chấp, cầm cố;
- Hàng Hóa được thiết kế, sản xuất và vận chuyển theo quy định pháp luật;
- Hàng Hóa sẽ được cung cấp kèm theo tất cả thông tin, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn an toàn;
- Bên Bán có đầy đủ giấy phép, chứng nhận liên quan còn giá trị, và những giấy phép, chứng nhận này bao gồm cả mục đích sử dụng thiết bị, khả năng thực hiện nghĩa vụ của Bên Bán theo hợp đồng này, và tất cả các giấy phép này sẽ bao gồm các quyền chuyển nhượng, cấp lại giấy phép; và
- Hàng Hóa và việc sử dụng Hàng Hóa bởi Bên Mua (bao gồm các sản phẩm phát sinh) không được vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

- 6.1 Thanh toán cho Bên Bán theo đúng tiến độ được nêu trong Hợp Đồng này.
- 6.2 Được quyền yêu cầu Bên Bán thực hiện việc giao hàng cũng như xuất trình đầy đủ các hóa đơn, chứng từ theo quy định.
- 6.3 Bên Mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện các công việc hỗ trợ để Bên Bán giao Hàng Hóa.
- 6.4 Có quyền kiểm tra chất lượng, số lượng hàng trước khi Bên Bán giao hàng theo thỏa thuận trong Hợp Đồng.
- 6.5 Trong trường hợp Hàng Hóa được giao thực tế bởi Bên Bán không đúng với các quy định tại Hợp Đồng thì Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán cung cấp đầy đủ số lượng hàng, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng và thay thế bằng các sản phẩm đạt chất lượng trong một thời gian hợp lý do Bên Mua quyết định. Bên Mua được quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng cho đến khi nào Bên Bán khắc phục hoàn toàn những sai sót trên và yêu cầu Bên Bán bồi thường thiệt hại từ việc giao hàng không đúng với số lượng, chất lượng theo Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Bên Bán có trách nhiệm bảo hành hàng sau khi giao cho Bên Mua theo các nội dung cụ thể sau:

- 7.1 Thời gian bảo hành: Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao theo quy định của nhà sản xuất.
- 7.2 Nếu cần thiết, Bên Mua có thể yêu cầu Bên Bán nộp tiền bảo lãnh bảo hành là 5% giá trị Hợp Đồng. Bảo lãnh có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh ngân hàng được

Bên Mua chấp nhận.

- 7.3 Địa điểm nhận bảo hành: tại 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- 7.4 Trong trường hợp xảy ra bất kỳ khiếu nại của Bên Mua về khuyết điểm Hàng Hóa, trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên Mua, Bên Bán phải cử đại diện để thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân và tiến hành việc khắc phục, sửa chữa. Bên Bán có nghĩa vụ, sửa chữa, thay thế hàng bị hư hỏng, khiếm khuyết trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Bên Mua gửi thông báo yêu cầu bảo hành. Nếu quá thời hạn này mà Bên Bán không cử đại diện thì Bên Mua có quyền thuê Bên thứ ba thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho Bên thứ ba sẽ do Bên Bán chịu theo hình thức khấu trừ vào khoản tiền bảo hành của Bên Bán và thông báo cho Bên Bán giá trị trên.
- 7.5 Trong thời gian chờ bảo hành hàng, Bên Bán có trách nhiệm cho Bên Mua mượn thiết bị tương đương để Bên Mua sử dụng.
- 7.6 Các thiết bị thay thế trong Thời hạn bảo hành phải đúng chủng loại và có thông số kỹ thuật giống với thông số kỹ thuật của hàng được bán ban đầu. Các hàng có lỗi, hư hỏng được sửa chữa sẽ có thời hạn bảo hành là Thời hạn bảo hành còn lại của hàng đó. Bên Bán không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các lỗi do sử dụng sai hướng dẫn, tác động ngoại lực, thiên tai hoặc lỗi từ hệ thống bên ngoài.

ĐIỀU 8: PHẠT VI PHẠM

- 8.1 Trường hợp Bên Bán giao hàng chậm theo quy định của Hợp đồng, Bên Bán phải chịu phạt **0,1%** giá trị phần hàng giao chậm cho mỗi ngày chậm giao, nhưng tổng mức phạt không vượt quá **8%** tổng giá trị Hợp đồng, và phải bồi thường thiệt hại thực tế cho Bên Mua (nếu có).
- 8.2 Trong trường hợp Bên Bán giao hàng không đúng quy định hợp đồng thì Bên Bán phải chịu phạt **8%** phần giá trị hàng giao hàng hóa vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại của Bên Mua (nếu có).
- 8.3 Trong trường hợp Một Bên vi phạm một trong các điều khoản được nêu tại Hợp Đồng này thì Bên vi phạm sẽ bị phạt là **8%** phần nghĩa vụ bị vi phạm, và phải thanh toán các chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm gây ra. Khoản phạt này không thay thế cho các chế tài đã được quy định cụ thể tại các điều khoản khác của Hợp đồng.
- 8.4 Ngoài khoản tiền phạt vi phạm Hợp Đồng nêu trên, bên vi phạm còn phải trả những tổn thất, chi phí ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do hành vi vi phạm Hợp Đồng gây ra.
- 8.5 Bên Mua chỉ được quyền khấu trừ khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và chi phí

ngăn chặn, hạn chế thiệt hại mà Bên Bán phải chịu vào khoản tiền Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo quy định tại Hợp Đồng này nếu có văn bản xác nhận từ Bên Bán hoặc có phán quyết/bản án của cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

- 9.1 Bên Mua được quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp Đồng nếu Bên Bán vi phạm một trong số các quy định sau:
- (i) Bên Bán không giao hàng theo đúng quy định tại Điều 3.1 của Hợp Đồng hoặc trong thời hạn được Bên Mua gia hạn (nếu có).
 - (ii) Các trường hợp theo Điều 3.5 của Hợp Đồng.
 - (iii) Bên Bán vi phạm cam kết tại Điều 5.6 của Hợp đồng; và
 - (iv) Bên Bán chuyển giao hoặc chuyển nhượng các nghĩa vụ Hợp Đồng cho Bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Mua.
- 9.2 Các Bên có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng nếu một Bên bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.
- 9.3 Các Bên có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng nếu một Bên vi phạm nghĩa vụ mà không khắc phục trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận thông báo vi phạm của bên không vi phạm.
- 9.4 Các Bên có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng nếu một Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
- 9.5 Hậu quả của việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng:
- Bên Mua sẽ trả lại hàng cho Bên Bán (nếu hợp đồng bị hủy bỏ). Bên Mua chỉ thanh toán tiền cho hàng đã giao (nếu hợp đồng bị chấm dứt).
 - Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Bên Bán phải trả lại tiền Bên Mua đã thanh toán hoặc tạm ứng (trường hợp hợp đồng bị hủy bỏ) hoặc phần tiền còn thừa (với hợp đồng bị chấm dứt). Nếu chậm trả, Bên Bán phải chịu lãi chậm thanh toán quy định tại Điều 4.2.

ĐIỀU 10: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 10.1 Luật áp dụng để giải thích và điều chỉnh hợp đồng này là pháp luật Việt Nam.
- 10.2 Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa Các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được

bằng thương lượng, hòa giải trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo đề nghị giải quyết tranh chấp cho Bên còn lại thì một trong Các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài là 01 người. Địa điểm trọng tài tại Hà Nội.

ĐIỀU 11: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- 11.1 Một Bên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của Bên còn lại phát sinh từ việc không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của Bên đó theo Hợp Đồng này nếu việc không thực hiện đó là kết quả của các sự kiện Bất Khả Kháng, là các sự kiện không lường trước được và không thể khắc phục được bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện bùng nổ chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật và chính sách của nhà nước Việt Nam, đình công, bãi công, hỏa hoạn, lụt, cháy nổ, động đất, lốc xoáy, sóng thần, bão, các thiên tai khác.
- 11.2 Một Bên phải tạm ngưng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo quy định trong Hợp Đồng này do các Sự Kiện Bất Khả Kháng, thì Bên đó phải ngay lập tức thông báo ngay bằng văn bản cho Bên còn lại về nguyên nhân của việc tạm ngưng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này, dự kiến thời gian và biện pháp khắc phục ảnh hưởng của sự kiện Bất Khả Kháng. Ngoài ra, Bên đó phải áp dụng mọi hành động và biện pháp hợp lý cần thiết để khắc phục hoặc giảm bớt ảnh hưởng của sự kiện Bất Khả Kháng, và phải nhanh chóng khôi phục việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này trong thời gian hợp lý nhất.
- 11.3 Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng không thể khắc phục trong vòng 30 (ba mươi) ngày, thì một Bên bất kỳ có thể thông báo bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp Đồng cho Bên còn lại để chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 12.1 Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và bên B nhận được tiền tạm ứng.
- 12.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không có khả năng thực thi theo bất kỳ quy định nào của pháp luật nào thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi các điều khoản khác của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc hủy bỏ.
- 12.3 Việc một Bên không thực hiện, hoặc trì hoãn việc thực hiện một việc nào đó mà Bên đó phải thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng này, không thể được coi là miễn trừ cho một nghĩa vụ, hoặc một vi phạm nghĩa vụ của Bên kia.
- 12.4 Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực và ràng buộc Các Bên nếu một hoặc Các Bên thay đổi

thành viên, thay đổi người đại diện hoặc cơ cấu lại. Bên kế nhiệm có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng này.

- 12.5 Trường hợp có phát sinh làm thay đổi nội dung công việc hoặc có yêu cầu mới, hai Bên sẽ tiến hành lập biên bản xác nhận và lập Phụ lục Hợp Đồng trước khi thực hiện.
- 12.6 Các tiêu đề chỉ có giá trị tham khảo. Các bên cùng tham gia soạn thảo hợp đồng và hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng.
- 12.7 Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02(hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



Huỳnh Thanh Hải

ĐẠI DIỆN BÊN MUA



Phạm Vũ Tường Lân

PHỤ LỤC 1: HÀNG HÓA CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Hợp đồng mua bán hàng hóa số:)

TT	Mã sản phẩm	Mô tả xuất hóa đơn	Hãng/ xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	C9200-24T-E	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials, C9200-DNA-E-24- 3Y, CON-SNT-C920024T, PWR-C5-BLANK,C9200-NM-4G_C9200-24T-E Xuất theo hợp đồng mua bán số 0207/2025/HDKT/CMC-INNOTEL	China /Việt Nam	Bộ	1	38,600,000	38,600,000
TỔNG CỘNG							38,600,000
THUẾ GTGT 8%							3,088,000
TỔNG CỘNG THANH TOÁN							41,688,000

“Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm bên bán giao hàng và xuất hóa đơn cho bên mua. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.”